

E-Mail-Korrespondenz

Dr. Sebastian Bräutigam ./ Pacific Sky Airways GmbH

Buchung PSA-XK4LB7 | Flug PSA 4472 | Annullierung 11.04.2026

→ AUSGEHEND (Mandant → PSA)

Datum: 12.04.2026, 13:42 Uhr

Von: sebastian.braeutigam@archi-sb.de

An: kundenservice@pacificskyairways.com

CC: yasmin.zaytuna@kinderklinik-hamburg.de

Betreff: **Forderung Ausgleichszahlung gem. VO (EG) 261/2004 – Flug PSA 4472 – Buchung PSA-XK4LB7**

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 11.04.2026 hat Pacific Sky Airways den Flug PSA 4472 von Bangkok (BKK) nach Frankfurt (FRA), planmäßiger Abflug 23:50 Uhr Ortszeit, am Flughafen Suvarnabhumi kurz vor dem Boarding annulliert. Als Begründung wurde uns durch Ihren Mitarbeiter an Schalter 87 lediglich mitgeteilt, dass „technische Probleme“ vorlägen. Weder wurden uns Voucher für Unterkunft oder Verpflegung ausgehändigt, noch wurde eine klare Auskunft über den Ersatzflug erteilt.

Wir sind eine Familie mit drei minderjährigen Kindern (12, 9 und 5 Jahre). Meine Frau ist Kinderärztin und hatte am 14.04.2026 Frühdienst in der Kinderklinik Hamburg, den sie aufgrund der Verspätung nicht antreten konnte.

Wir mussten auf eigene Kosten ein Hotel (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok, 2 Nächte, 14.847 THB ≈ 387 EUR) sowie Mahlzeiten und Transferkosten in Höhe von insgesamt ca. 545 EUR aufwenden.

Den frühestmöglichen Ersatzflug, den Ihnen gelungen ist für uns zu buchen, war PSA 4476 am 14.04.2026 ab 04:15 Uhr Ortszeit Bangkok, Ankunft Frankfurt ca. 11:35 Uhr. Das entspricht einer Ankunftsverspätung von ca. 53 Stunden gegenüber dem ursprünglich gebuchten Flug.

Gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 besteht bei einer Flugstrecke von über 3.500 km (Bangkok–Frankfurt: 8.954 km) und einer Ankunftsverspätung von mehr als 4 Stunden ein Ausgleichsanspruch von 600,00 EUR je Passagier.

Ich fordere Sie hiermit auf, folgenden Betrag bis zum 30.04.2026 auf mein Konto zu überweisen:

Ausgleich 5 Personen × 600,00 EUR: 3.000,00 EUR

Hotelkosten (Belege anbei): 387,00 EUR

Verpflegung (Belege anbei): 110,00 EUR

Taxi Flughafen/Hotel hin+zurück: 48,00 EUR

Gesamtforderung: 3.545,00 EUR

Bankverbindung:

Inhaber: Dr. Sebastian Bräutigam

IBAN: DE83 2005 0550 1234 5678 90

BIC: HASPDEHHXXX

Institut: Hamburger Sparkasse

Sollte keine Zahlung bis zum genannten Datum erfolgen, werde ich rechtliche Schritte einleiten. Ich behalte mir ausdrücklich die Geltendmachung weiterer Schäden, insbesondere eines etwaigen Verdienstauffalls meiner Frau, vor.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sebastian Bräutigam

Bahrenfelder Straße 244

22765 Hamburg

Tel.: +49 40 380 44 71 · Mobil: +49 172 883 44 71

sebastian.braeutigam@archi-sb.de

← EINGEHEND (PSA → Mandant)

Datum: 16.04.2026, 09:11 Uhr
Von: kundenservice@pacificskyairways.com
An: sebastian.braeutigam@archi-sb.de
CC: —
Betreff: **RE: Forderung Ausgleichszahlung gem. VO (EG) 261/2004 – Buchung PSA-XK4LB7**
– Ihre Fallnummer: PSA-CS-2026-042871

Sehr geehrter Herr Bräutigam,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 12. April 2026. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch die Annullierung des Fluges PSA 4472 entstanden sind, aufrichtig.

Nach eingehender Prüfung müssen wir Ihnen jedoch mitteilen, dass Pacific Sky Airways im vorliegenden Fall keine Ausgleichszahlung gemäß VO (EG) Nr. 261/2004 schuldet.

Die Annullierung des Fluges PSA 4472 am 11. April 2026 erfolgte aufgrund einer unerwarteten und umfangreichen technischen Prüfung an einem der Triebwerke des eingesetzten Luftfahrzeugs (Airbus A350-900, Reg. PSA-D-AXKL). Diese technische Notwendigkeit stellte einen sicherheitsrelevanten Befund dar, der sich erst kurz vor dem geplanten Abflug ergab und dem Luftfahrtunternehmen weder bekannt noch vorhersehbar war.

Wir sind der Auffassung, dass es sich hierbei um außergewöhnliche Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 3 VO (EG) Nr. 261/2004 handelt, die trotz Ergreifen aller zumutbaren Maßnahmen nicht hätten vermieden werden können. Technische Sicherheitsprüfungen, die auf einem unerwarteten Befund beruhen, liegen außerhalb des normalen Betriebsablaufs eines Luftfahrtunternehmens.

Wir bitten Sie, die Entscheidung von Pacific Sky Airways zu respektieren. Eine Ausgleichszahlung ist nicht vorgesehen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter unserer Servicenummer +49 69 4400 1100 (Mo–Fr 08:00–20:00 Uhr) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Pacific Sky Airways GmbH
Customer Relations Department
Flughafenstraße 7 · 60549 Frankfurt am Main
customerrelations@pacificskyairways.com

→ AUSGEHEND (Mandant → PSA)

Datum: 18.04.2026, 22:03 Uhr
Von: sebastian.braeutigam@archi-sb.de
An: kundenservice@pacificskyairways.com
CC: —
Betreff: **RE: RE: Forderung Ausgleichszahlung – PSA-XK4LB7 – Widerspruch zum EuGH-Urteil C-257/14 (Wallentin-Hermann)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 16. April 2026 und widerspreche Ihrer Ablehnung ausdrücklich.

Ihre Berufung auf „außergewöhnliche Umstände“ ist nach der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unbegründet.

Der EuGH hat in seinem Urteil vom 17. September 2015 (C-257/14, Wallentin-Hermann ./ Alitalia) klargestellt, dass ein technisches Problem eines Luftfahrzeugs grundsätzlich KEIN außergewöhnlicher Umstand im Sinne von Art. 5 Abs. 3 VO (EG) Nr. 261/2004 darstellt. Das gilt selbst dann, wenn das Problem unvorhergesehen aufgetreten ist. Technische Störungen sind ein dem normalen Luftfahrtbetrieb inhärentes Risiko. Nur wenn das technische Problem auf ein Ereignis zurückgeht, das außerhalb des normalen Tätigkeitsbereichs der Fluggesellschaft liegt – wie ein Blitzeinschlag, eine Kollision mit einem Vogelschwarm oder verdeckte Fabrikationsfehler – könnten außergewöhnliche Umstände angenommen werden.

Eine „unerwartete technische Prüfung“ an einem Triebwerk ist kein solches Ereignis. Die routinemäßige und sicherheitsbezogene Wartung des Luftfahrzeugs liegt in der Pflicht und im Verantwortungsbereich des Luftfahrtunternehmens. Darüber hinaus ist die Anforderung, ein Ersatzflugzeug bereit zu halten, ebenfalls Teil der zumutbaren Maßnahmen (EuGH C-402/07).

Ich fordere Sie daher nochmals auf, die Ausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 3.545,00 EUR bis spätestens 30.04.2026 zu überweisen. Sollte bis dahin keine Zahlung oder kein substantiiertes Angebot vorliegen, werde ich einen Rechtsanwalt mit der Durchsetzung beauftragen und Schlichtungsverfahren nach § 57a LuftVG beim söp einleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sebastian Bräutigam

← EINGEHEND (PSA → Mandant)

Datum: 04.05.2026, 11:27 Uhr
Von: kundenservice@pacificskyairways.com
An: sebastian.braeutigam@archi-sb.de
CC: —
Betreff: **RE: RE: RE: Forderung Ausgleichszahlung – PSA-XK4LB7 – Vollmacherfordernis**

Sehr geehrter Herr Bräutigam,

vielen Dank für Ihr weiteres Schreiben.

Wir nehmen Ihre rechtlichen Ausführungen zur Kenntnis und prüfen diese intern. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass wir zur Bearbeitung von Ansprüchen aller im Buchungsvorgang verzeichneten Passagiere eine ordnungsgemäße Bevollmächtigung benötigen.

Wir bitten Sie daher, uns folgende Unterlagen zuzusenden:

1. Eine von Ihnen und Ihrer Ehefrau, Frau Yasmin Zaytuna-Bräutigam, unterzeichnete Original-Vollmacht für jeden einzelnen erwachsenen Passagier.
2. Für die minderjährigen Kinder (Linnea Bräutigam-Zaytuna, geb. 22.09.2013; Mika Bräutigam-Zaytuna, geb. 05.03.2016; Noor Bräutigam-Zaytuna, geb. 14.12.2020) eine gesonderte Vollmacht, die von beiden Sorgeberechtigten handschriftlich unterzeichnet ist.
3. Kopien der Reisepässe aller fünf Passagiere.
4. Im Falle der Minderjährigen: Nachweis des Sorgerechts (z. B. Geburtsurkunden).

Bitte beachten Sie, dass wir ohne Eingang dieser vollständigen Unterlagen keine weitere Bearbeitung Ihres Anliegens vornehmen können und die internen Fristen entsprechend gehemmt sind. Eine Übersendung per E-Mail reicht für die Vollmachten nicht aus; wir benötigen die Originale auf dem Postweg.

Bitte senden Sie die Unterlagen an:

Pacific Sky Airways GmbH
z. Hd. Customer Relations / Beschwerdemanagement
Flughafenstraße 7
60549 Frankfurt am Main

Wir weisen darauf hin, dass die Bearbeitung erst nach vollständigem Eingang aller geforderten Dokumente fortgesetzt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Pacific Sky Airways GmbH
Customer Relations Department